hành các hoạt động kinh doanh phù hợp với ĐKKD của Cty, tự chịu trách nhiệm trước các khoản nợ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của mình"

- Ngày 01/3/X ông Nguyễn Đình - trưởng phòng kinh doanh của Chi Nhánh đề nghị ký HĐ với Cty Transimex (Q.Thanh Xuân-Hà Nội)(Bên bán) mua nhựa đường shell.Các bên ký HĐ 44/HĐMB với các nội dung:
  - Mua bán 120 phuy nhựa đường shell với tổng trọng lượng 20 tấn.
  - Đơn giá: 4triệu/tấn.
  - Thanh toán sau 5ngày kể từ ngày giao nhận hàng. Trường hợp, chậm thanh toán thì bên mua phải chịu lãi suất quá hạn 1%/tháng trên tổng số tiền bán.
- Khi ký HĐ trên, đại diện Bên mua là ông Nguyễn Đình, có giấy giới thiệu của Trưởng chi nhánh có đóng dấu của Chi Nhánh, với nôi dung giấy giới thiệu "giới thiệu ông Nguyễn Đình-Trưởng phòng kinh doanh của Chi nhánh Nha Trang đến liên hệ ký hợp đồng mua 120 phuy nhựa đường Shell".
- Ngày 02/3/X. Bên bán đã giao cho bên mua 120 phuy nhựa đường Shell, với số tiền: 80 triệu, phiếu xuất kho, hoá đơn ghi tên người mua là Chi nhánh Nha Trang.
- Mặc dù, đã nhận đủ hàng nhưng bên mua vẫn không thanh toán cho Bên Bán
- Ngày 7/5/X, chi nhánh Nha trang gửi CV61/VP/CNNT xác nhận khoản nợ nói trên but xin gia hạn với lý do gặp nhiều khó khăn về tài chính. Do Giám đốc chi Nhánh ký.
- Đầu năm (X+1), Cty Đầu tư VLXD chuyển sang mô hình Cty mẹ con, các chi nhánh chuyển thành Cty con.Đối với chi nhánh Nha Trang chuyển thành Cty CPXD Nha Trang với 65% vốn của Cty VLXD.
- Năm (X+2), Cty Transimex (bên bán) đến VPLS yêu cầu khởi kiện

Stt	Đáp án (chỉ mang tính tham khảo)
1	- Cty Transimex phải khởi kiện Cty VLXD vì Cty chi nhánh Nha trang không có tư cách pháp nhân chỉ là đơn vị phụ thuộc của Cty VLXD (có tư cách pháp nhân), có nhiệm vụ thực hiện chức năng của pháp nhân. - Căn cứ tại điều 92 BLDS
2	Tranh chấp giữa các bên là tranh chấp dân sự vì: một bên trong hợp đồng không có tư cách pháp nhân.(chi nhánh Nha Trang đơn vị phụ thuộc của Cty VLXD)
3	-Cty Transimex có quyền khởi kiện tại Toà án Quận Hai Bà Trưng, là Toà án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên. Vì Chi nhánh Nha Trang không có tư cách pháp nhân cho nên Bị đơn trong vụ kiện Cty VLXD, có trụ sở hoạt động quận Hai Bà Trưng. Tranh chấp không có yếu tố nước ngoài. - Căn cứ vào Điều 35 BLTTDS
4	- tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn (Đ63 BLTTDS) - Điều kiện tham gia: Giấy xác nhận của Cty Transimex đồng ý cho mình được tham gia phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
5	- Trả nợ gốc: 80 triệu - Lãi suất chậm thanh toán: 1%/tháng (từ 8/3/X đến nay)
6	Nếu cần thiết và để làm sáng tỏ được tình tiết vụ án, Toà án có thể triệu tập ông Nguyễn Đình với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích liên quan đến vụ án. Vì ông Nguyễn Đình là người mặc dù không có thẩm quyền ký HĐ but đã ký và nắm rỏ quá trình vụ việc.
7	-Yêu cầu phản tố phải được bị đơn gửi đến cho Toà trước khi diễn ra phiên